

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1266/2536

นายสุนทร ปราศจาก

โจทก์

นายพินิจ เจริญพานิช กับพวก

จำเลย

นายสุนทร ปราศจาก โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 26

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ต่อศาลจังหวัดชุมพร ซึ่งการฟ้องคดีนี้อาจมีการโกรธแค้นโจทก์ และอาจก่อเหตุร้ายแก่โจทก์และพยานโจทก์ได้เนื่องจากจำเลย ดังกล่าวเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนของอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร ได้รับมอบอาวุธปืนยิงเร็วเอ็ม 16 เป็นอาวุธประจำกาย และพกพาไปทุกสถานที่แม้แต่ทางสาธารณะการเดินทางของโจทก์ มาศาลจังหวัดชุมพรนั้นมีการกำหนดเวลาแน่นอน และต้องเดินทางจาก กรุงเทพฯ ผ่านอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งอยู่ในเขตที่จำเลย ดังกล่าวสามารถพกพาอาวุธปืนติดตัวไปได้ และโจทก์ทราบโดยบังเอิญจากวิทยุรับส่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีการติดตามความเคลื่อนไหวของโจทก์โดยตลอด จึงเห็นได้ว่าโจทก์ไม่มีความปลอดภัยที่จะเดินทางมาดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ ศาลจังหวัดชุมพร โปรดอนุญาตให้โอนคดีนี้ไปทำการไต่สวนมูลฟ้อง และพิจารณาพิพากษาที่ศาลอาญาด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสิบแถลงคัดค้าน (อันดับ 21)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสิบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 309, 310, 371, 392, 83, 86, 91

คดีอยู่ระหว่างนัดไต่สวนมูลฟ้อง

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 17)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณียังไม่พอฟังว่าอาจมีการขัดขวางต่อการ ได้สวณมูลฟ้องหรือ
พิจารณาหรือน่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบ หรือเหตุร้ายอย่างอื่นขึ้น จึงไม่อนุญาตให้
โอนคดี

พิเคราะห์แล้ว กรณียังไม่พอฟังว่าอาจมีการขัดขวางต่อการ ได้สวณมูลฟ้องหรือ
พิจารณาหรือน่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบ หรือเหตุร้ายอย่างอื่นขึ้น จึงไม่อนุญาตให้
โอนคดี

(ประมาณ ชั้นชื่อ-ประธานศาลฎีกา-)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>